

1500350-50.2021.8.26.0430

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Desobediência

Magistrado: LUAN CASAGRANDE

Comarca: Paulo de Faria

Foro: Foro de Paulo de Faria

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 01/03/2022

... DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM DEPOIMENTO POLICIAL. PROVA IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Paulo de Faria

Foro de Paulo de Faria

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Bom Jesus, 1207, Paulo de Faria-SP - cep 15490-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 18h00min

5 1500350-50.2021.8.26.0430 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500350-50.2021.8.26.0430

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Desobediência

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3063282/2021 - DEL.POL.RIOLANDIA, 19360492 - DEL.POL.RIOLANDIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JESSE GABRIEL ALVES DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUAN CASAGRANDE

Vistos.

Trata-se de ação penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face de JESSÉ GABRIEL ALVES DA SILVA, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 330, "caput", do Código Penal.

Narra a denúncia: "Consta do incluso procedimento investigatório que, no dia 02 de agosto de 2021, por volta das 13h12, na Rua Catorze, 311, Centro, na cidade de Riolândia e comarca de Paulo de Faria, JESSÉ GABRIEL ALVES DA SILVA, qualificado a fl. 4, desobedeceu a ordem legal dos policiais militares Raul Benedito Bento Garcia e David Rodrigues de Lucca. Segundo restou apurado, os policiais militares, em patrulhamento de rotina, avistaram o denunciado conduzindo sua motocicleta com apenas uma das mãos e com o capacete colocado da forma incorreta, o qual estava

apenas apoiado na testa. Os policiais militares efetuaram sinais de parada, porém JESSE desobedeceu e continuou conduzindo a motocicleta até o seu local de trabalho. O denunciado foi perseguido até o referido local e os policiais impediram que ele se evadisse, realizando a abordagem. Ato contínuo, Jessé ainda desobedeceu à ordem a ele dada para que entregasse seus documentos aos policiais. Todavia, foram realizadas pesquisas acerca da motocicleta e constataram que o veículo estava com o licenciamento atrasado. Diante do exposto, denunciou JESSÉ GABRIEL ALVES DA SILVA como incurso no artigo 330, "caput do Código Penal, e requeiro que, recebida e autuada esta, seja instaurado o competente processo, com a observância dos artigos 396/403 e s., do Código de Processo Penal, sendo citado e processado, designando-se audiência para colheita da prova oral, prosseguindo-se nos demais termos até final condenação."

A denúncia foi recebida, conforme se verifica de fls. 19-20.

O acusado foi citado (fl. 29).

Realizada audiência de instrução, debates e julgamento no dia 19 de novembro de 2021, foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação, Raul Benedito Bento Garcia e David Rodrigues de Lucca. Em audiência de continuação ocorrida no dia 18 de fevereiro de 2022 restou interrogado o acusado.

As partes apresentaram alegações finais orais.

O Ministério Público pugnou pela parcial procedência, a fim de que o acusado seja condenado pela prática do crime de desobediência, tal como exposto na denúncia.

A defesa, por sua vez, requereu a absolvição por ausência de provas. De forma subsidiária protestou pela fixação da pena no mínimo legal, substituição por penas restritivas de direitos e regime mais brando de cumprimento de pena.

Os autos vieram conclusos.

É O RELATÓRIO

DECIDO

A autoria e materialidade do crime vem devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 01-02), Termo Circunstanciado (fls. 04-05), bem como pela prova produzida sob o crivo do contraditório, que passo a examinar.

A testemunha Raul Benedito Bento Garcia, policial militar, inquirido sob o crivo do contraditório, relatou que estava em patrulhamento junto com o soldado De Lucca e avistaram o réu conduzindo uma Honda Bis de cor prata, com capacete no meio da testa, fumando e dirigindo com apenas uma mão. Declarou que ligaram os sinais sonoros de ordem de parada, mas o réu seguiu até local de seu trabalho e chegando lá tentou entrar com a moto no estabelecimento, porém foi detido antes que conseguisse. Narrou que pediram sua documentação e a da moto, tendo o acusado se recusado a mostrar e afirmado que só faria na presença de seu advogado. Disse pesquisaram o documento e a moto estava com documento atrasado desde 2018. Indagado, considerou que o réu não explicou a negativa e dizia que somente apresentaria os documentos na presença de seu advogado.

A testemunha David Rodrigues de Lucca, policial militar, declarou que na data dos fatos estava na função de motorista da viatura e quando saiam da base policial para o patrulhamento o acusado passou na frente desta, estando conduzindo uma motoneta BIS com o capacete fora do encaixe padrão e fumando, dirigindo apenas com uma mão. Afirmou que efetuaram os sinais sonoros de parada e o réu desobedeceu, seguindo até o local em que trabalhava, onde tentou adentrar e foi necessário o uso de força moderada na abordagem. Narrou que o acusado se negou a entregar para equipe os documentos solicitados e dizia que só entregaria na presença de seu advogado. Aduziu que pesquisaram a placa da Bis e encontraram licenciamento atrasado desde 2018.

Dos elementos probatórios encartados aos autos, verifico que restou plenamente demonstrada a conduta ilícita levada a efeito pelo acusado, que ao desobedecer uma ordem legal de parada emitida pelos Policiais Militares, incorreu na prática do crime previsto no artigo 330 do Código Penal, in verbis:

Art. 330 - Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de quinze dias a seis meses, e multa.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESOBEDIÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM LEGAL

DE PARADA. POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NA FUNÇÃO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. NÃO CABIMENTO DA TESE DA AUTODEFESA. DOLO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O descumprimento de ordem de parada emanada de agente público na função de policiamento ostensivo caracteriza o crime do art. 330 do Código Penal.

Precedentes. 2. A tese da autodefesa, invocada pela Corte antecedente, não é suficiente para descaracterizar a conduta imputada, pois o direito de proteção à liberdade não inclui a desobediência de ordem legal. 3. Não é mera infração administrativa o ato de furar o bloqueio policial e evadir-se na contramão de direção rumo ao país vizinho (Paraguai), mesmo com o pneu alvejado pelos policiais, e ser contido somente depois de capotar o veículo. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no Resp: 1860058 MS 2020/0023015-2, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 04/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2020);g.n

DESOBEDIÊNCIA. Pretendida absolvição por ausência de dolo. Impossibilidade. Apelante que desatendeu todas as ordens legais emanadas pelas autoridades policiais para que parasse o veículo e, a se ver impedido de prosseguir em sua trajetória porque uma viatura policial barrava o seu caminho direcionou seu carro contra o miliciano para transpor o bloqueio, sendo impedido em razão dos disparos efetuados pelo agente público. ART. 311 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. Existência de efetiva lesão ao bem jurídico tutelado. Inviabilidade de improcedência da pretensão punitiva. Agente que atingiu, no mínimo, a velocidade de 200 Km/h em rodovia de grande circulação, tendo ingressado, em iguais condições, em logradouro público com diversos bares, que ainda funcionam durante a madrugada. Penas e regime preservados. Improvimento. (TJ-SP - APL: 00232427320118260625 SP 0023242-73.2011.8.26.0625, Relator: Eduardo Abdalla, Data de Julgamento: 13/04/2015, 2ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 14/04/2015).

Posto isto, os testemunhos prestados pelos policiais militares demonstram a conduta típica, ilícita e culpável levada a efeito pelo acusado, identificando com clareza a conduta perpetrada. Ademais, os depoimentos prestados merecem credibilidade, porquanto encontram-se em sintonia e inexistem quaisquer indícios de que os depoentes tivessem algum desejo em prejudicar o acusado. Nesse sentido, entende a jurisprudência:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM DEPOIMENTO POLICIAL. PROVA IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. As pretensões de absolvição por insuficiência de provas e de desclassificação do crime de tráfico para o delito do art. 28 da Lei n. 11.340/2006 não podem ser apreciadas por esta Corte Superior de Justiça, na via estreita do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos. (Precedente). 3. Segundo entendimento reiterado desta Corte, constitui meio válido de prova a declaração de policiais militar responsável pela efetivação da prisão em flagrante, sobretudo quando colhidas no âmbito do devido processo legal e sob o crivo do contraditório. 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 386428 SP 2017/0016061-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/05/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2017); g.n

DECISÃO: ACORDAM os Magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. EMENTA: APELAÇÃO CRIME. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E CRIME DE AMEAÇA (ART. 14, CAPUT DA LEI Nº 10.826/03 E ART. 147 DO CÓDIGO PENAL)- ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS - INOCORRÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES - PROVA VÁLIDA - IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO COM ESTEIO NO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES IDÔNEOS E HARMÔNICOS ENTRE SI - AGENTES POLICIAIS COMPROMISSADOS E DOTADOS DE FÉ-PÚBLICA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - (TJPR - 2ª C.Criminal - AC - 1276474-0 - Joaquim Távora - Rel.: Marcio José Tokars - Unânime - - J.

19.02.2015) (TJ-PR - APL: 12764740 PR 1276474-0 (Acórdão), Relator: Marcio José Tokars, Data de Julgamento: 19/02/2015, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 1525 13/03/2015); g.n

APELAÇÃO CRIME. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO. ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. IV, DA LEI Nº 10.826/03. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. PROVA VÁLIDA E IDÔNEA. CONDUTA TÍPICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDUÇÃO DE PENA DE MULTA. IMPOSSIVEL. I - Materialidade e autoria delitivas consubstanciadas no registro de ocorrência, auto de apreensão, laudo pericial, bem como na prova oral. Os depoimentos dos policiais militares são válidos como prova, colhido sob o crivo do contraditório e do devido processo legal. II - No crime de perigo abstrato, a comprovação acerca do mero cometimento da conduta é suficiente para ensejar a tipicidade do crime, independentemente de resultado naturalístico, porquanto a lesividade é presumida pelo tipo. III Inviável a isenção da pena de multa, pois é sanção que integra o preceito secundário do tipo penal, não comportando relativização. APELO DA DEFESA DESPROVIDO. (Apelação Crime Nº 70078733359, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rogerio Gesta Leal, Julgado em 11/10/2018). (TJ-RS - ACR: 70078733359 RS, Relator: Rogerio Gesta Leal, Data de Julgamento: 11/10/2018, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/11/2018).

Diante disso, considerando que a defesa não demonstrou qualquer causa que pudesse justificar a conduta do acusado, ou até mesmo isentá-lo de pena, o único caminho a ser trilhado é a procedência da pretensão punitiva.

Em havendo condenação, passo à dosimetria, observando o critério trifásico (art. 68 do CP).

DO CRIME PREVISTO NO ART. 330 DO CÓDIGO PENAL

1ª Fase: Pena Base

Culpabilidade: negativa, porquanto o acusado, praticou o crime de desobediência contra os policiais militares, agentes de segurança pública, o que reputo mais grave dado haver maior reprovabilidade, exigindo do Estado sanção mais severa;

Antecedentes: não ostenta antecedentes;

Conduta Social: inexistem maiores elementos nos autos que permitam aferir sua conduta social;

Motivos do crime: inerentes ao tipo;

Personalidade do agente: inexistem elementos probatórios nos autos que demonstrem haver o acusado uma personalidade voltada para a prática do crime;

Circunstâncias do crime: normais a crimes dessa natureza;

Consequências: normais ao tipo, não merecendo maior valoração;

Comportamento da vítima: em nada influiu para o evento delituoso.

Analizadas as circunstâncias judiciais do "caput" do artigo 59 do Código Penal, vê-se que se faz presente uma circunstância negativa. Assim sendo, fixo a pena base em 17 (dezessete) dias de detenção e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

2ª. Fase - Circunstâncias legais

Inexistem circunstâncias agravantes. Tendo o acusado confessado parcialmente a prática do ilícito, reconheço a atenuante da confissão, prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, e por essa razão, atenuo a pena fixando-a no mínimo legal de 15 (quinze) dias de detenção e pagamento de 10 (dez) dias multa.

3ª. Fase - Causas especiais de aumento e/ou diminuição de pena

Inexiste causa de diminuição de pena. Da mesma forma, inexiste causa de aumento de pena. Por essa razão, torno definitiva a pena nos parâmetros já fixados.

VALOR DA PENA DE MULTA

Em atenção às mesmas circunstâncias do art. 59, já analisadas, resta fixada a pena pecuniária em 10 dias-multa. Atinente ao critério do art. 49 e considerando a situação econômica do réu, fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

FIXO como regime inicial de cumprimento das penas privativas de liberdade o ABERTO, considerando a quantidade de pena fixada e a existência de apenas uma circunstância negativa do art. 59, o que faço com fundamento no art. 33, §2º, "c" do CP.

PENAS RESTRITIVAS E SUSPENSÃO DA PENA

O acusado não é reincidente e não ostenta antecedentes. Ademais, o crime não foi cometido mediante violência, razão pela qual, preenche os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44 do CP). Diante disso, procedo com a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, o que faço com fundamento no art. 43, I e 44, do Código Penal.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE (ART. 387, §1 e 2º, DO CPP)

O acusado não respondeu ao processo recluso, e inexistem maiores elementos probatórios que justifiquem sua segregação cautelar. Por essa razão, lhe concedo o direito de recorrer em liberdade. Pela mesma razão não há que se falar em aplicabilidade do quanto disposto no art. 387, § 2º, do CPP.

VALOR MÍNIMO DE REPARAÇÃO

Deixo, ademais, de fixar eventual indenização mínima, tal qual consta no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, por não haver instrução e pedido a respeito de eventuais danos sofridos. A esse respeito, cito a lição de Guilherme de Souza Nucci: "Admitindo-se que o Magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de acusação), ou do Ministério Público. A parte que o fizer precisa indicar valores e provas suficientes a sustentá-los" (Código de Processo Penal Comentado, 8ª ed., 2008, p. 691).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar JESSÉ GABRIEL ALVES DA SILVA, qualificado nos autos, à pena de 15 (quinze) dias de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa a ser cumprida em regime inicial ABERTO, que substituo pela pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária, consistente no pagamento de um salário mínimo, pela prática do delito previsto no 330, "caput", do Código Penal.

Custas pelo réu

Decorrido o prazo recursal, expeça-se certidão de honorários, se o caso.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, expeçam-se a guia de recolhimento (art. 467 a 474 das NSCGJ) e os ofícios para as comunicações necessárias ao egrégio Tribunal Regional Eleitoral e IIRGD (art. 398 das NSCGJ), bem como calcule-se a multa, intimando-se as partes para se manifestarem (arts. 479 a 483 das NSCGJ).
P.I.C.

Paulo de Faria, 18 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA